

Задание №20

Вопрос №1

Условие:

Прокомментируйте дело А40-263206/25, рассмотренное на занятии. Какие выводы по данному делу можно сделать?

Ответ:

Краткое содержание дела

На занятии разбиралось дело А40-263206/25, которое касалось транспортной компании из Кемерово. В ходе проверки Роскомнадзор выявил, что в документах организации не было отражено использование на сайте сервиса Google Analytics. При этом фактически данный сервис использовался, а следовательно, персональные данные посетителей сайта передавались за рубеж и хранились на серверах за пределами Российской Федерации. Роскомнадзор попытался привлечь компанию к ответственности за то, что в документах отсутствовало указание на использование зарубежного аналитического сервиса, тогда как реальные процессы сбора и обработки данных этот сервис предполагали. Компании удалось избежать ответственности, однако, как отметил лектор, риски были вполне реальными.

Выводы по делу

Из данного дела можно сделать следующие выводы.

Первый вывод заключается в том, что формальные документы должны строго соответствовать реальным процессам обработки персональных данных. Если компания использует на сайте Google Analytics, «Яндекс.Метрику» или любой иной сервис, который передаёт данные за рубеж, это обязательно должно быть прописано во внутренних документах по персональным данным. Расхождение между политикой обработки ПД и фактическими действиями даёт Роскомнадзору повод для привлечения к ответственности.

Второй вывод касается зарубежных сервисов аналитики. В настоящее время они находятся под особым контролем со стороны государства. Даже косвенная интеграция с такими сервисами (например, интеграция с Google-календарём) может стать причиной отказа во включении в реестр отечественного программного обеспечения или основанием для привлечения к административной ответственности. Лектор приводил пример, когда клиенту отказали во включении в реестр отечественного ПО только из-за упоминания возможности интеграции с Google-календарём.

Третий вывод состоит в том, что проверки Роскомнадзора сегодня ориентированы не только на содержание документов, но и на фактические процессы. При проведении проверки контролирующий орган в первую очередь выясняет, как реально собираются, хранятся и передаются персональные данные, а не просто изучает предоставленные бумаги. Именно фактическое использование Google Analytics стало проблемой для кемеровской транспортной компании.

Четвёртый вывод отражает сложившуюся на практике дилемму: компании вынуждены выбирать между принятием риска и полным отказом от удобных зарубежных сервисов. Лектор упоминал юридическую фирму, работающую на американский рынок, которая сознательно использует локальный американский сервер для работы с заявками, понимая,

что это нарушает требования локализации. Данная фирма решила не отражать этот сервер в документах и принимать риск возможного штрафа. Это показывает, что на практике многие организации идут по пути осознанного принятия риска, а не безусловного соблюдения всех формальных требований.

Пятый вывод касается необходимости внимательного анализа всех сервисов, используемых на сайте. Лектор прямо указал, что если компания использует Google Analytics, куки-файлы, IP-адреса, геолокацию — всё это может рассматриваться как персональные данные, соответственно, на их обработку требуется согласие и отражение в документах. В противном случае даже при отсутствии прямых жалоб проверка может закончиться штрафом.

Обобщающий вывод

Дело А40-263206/25 демонстрирует устойчивый тренд на ужесточение контроля за передачей персональных данных за рубеж. Роскомнадзор и Минцифры в настоящее время обращают внимание даже на косвенную интеграцию с зарубежными сервисами. Если в документах такая интеграция не раскрыта, это уже квалифицируется как потенциальное нарушение, даже когда сам сервис используется только для технических целей без сбора чувствительных персональных данных. Для компаний это означает необходимость регулярного аудита используемых IT-сервисов и приведения документации в соответствие с реальными процессами обработки персональных данных.